Schweigen und irreführende Angaben

Englisches Vertragsrecht | Silence as misrepresentation | Offenlegung und Berichtigung

Ein Vermieter kennt einen Mangel und schweigt. Ein anderer gibt eine wörtlich richtige Antwort, die denselben Mangel verschleiert. Entscheidend ist, was der jeweilige Vermieter vermittelte und ob eine Pflicht zur Offenlegung oder Berichtigung bestand.

1. Der Grundsatz | Bloßes Schweigen

Bei gewöhnlichen Verhandlungen zwischen unabhängigen Parteien entscheidet grundsätzlich jede Seite, welche Fragen sie stellt. Wer eine wichtige Tatsache kennt, muss sie allein deshalb noch nicht ungefragt offenlegen. Prüfen Sie, ob eine Erklärung, ein Verhalten oder eine besondere Offenlegungspflicht hinzukommt.

2. Keates v Earl of Cadogan | Der Zustand eines Mietobjekts

Ein Mietinteressent erfuhr nicht, dass ein Haus angeblich unsicher und unbewohnbar war. Das Gericht leitete unter diesen Umständen keine stillschweigende Pflicht des Vermieters ab, den Zustand offenzulegen. Der Fall veranschaulicht die historische Regel des Common Law. Heutige gesetzliche Pflichten im Wohnraummietrecht sind gesondert zu prüfen.

3. Welchen Eindruck erweckt die Partei?

Eine Halbwahrheit kann durch Auslassungen irreführen. Auch Verhalten kann ohne Worte eine Tatsache vermitteln, etwa wenn ein Verkäufer einen Mangel verdeckt und dadurch den Eindruck erweckt, er sei nicht vorhanden. Eine ursprünglich richtige Angabe kann nach einer wesentlichen Änderung irreführend werden, wenn sie bis zum Vertragsschluss fortwirkt.

4. Was hat die Entscheidung des Empfängers beeinflusst?

Benennen Sie den konkreten falschen Eindruck und erklären Sie, wie er den Abschluss beeinflusst hat. Seine Bedeutung kann einen tatsächlichen Einfluss nahelegen. Fragen, Freigabevermerke und etwaige Berichtigungen helfen bei der Beweiswürdigung. Rückabwicklung und Schadensersatz haben eigene Voraussetzungen.

> Legal English | **Non-disclosure** bedeutet, eine Information nicht offenzulegen. Eine **half-truth** ist eine Halbwahrheit, die durch ihre Unvollständigkeit irreführt.

Wann ein Eindruck irreführend wird

Dimmock v Hallett | Eine Halbwahrheit bei Abgabe

Die Verkaufsunterlagen bezeichneten landwirtschaftliche Flächen als verpachtet, ohne die Kündigungen der Pächter zu erwähnen. So entstand ein falscher Eindruck vom Fortbestand der Pachtverhältnisse. Achten Sie auf den Zusammenhang und darauf, welche Frage die Aussage beantworten sollte.

Gordon v Selico | Aktives Verdecken

Vor dem Verkauf einer Wohnung wurde ein Befall mit Echtem Hausschwamm gezielt verdeckt. Nach Auffassung des Court of Appeal konnte die Maßnahme durch Verhalten einen falschen Eindruck vermitteln. Prüfen Sie, was der Käufer oder sein Gutachter tatsächlich wahrnahm und wie das Verdecken die Beurteilung beeinflusste.

With v O’Flanagan | Eine fortwirkende Angabe

Der Verkäufer einer Arztpraxis gab zunächst zutreffend an, die Einnahmen lägen bei etwa 2.000 Pfund im Jahr. Nach einer Erkrankung sanken sie vor dem Verkauf erheblich. Der Käufer erfuhr davon nichts. Die fortwirkende Angabe war irreführend geworden und hätte vor dem Abschluss berichtigt werden müssen.

Den zeitlichen Ablauf festhalten

Notieren Sie die ursprüngliche Erklärung, die wesentliche Änderung, die Kenntnis des Erklärenden, eine etwaige Berichtigung und den Vertragsschluss. Wirkte die Aussage noch fort? Eine erst nach dem Vertragsschluss eingetretene Änderung macht eine zuvor richtige Angabe nicht rückwirkend falsch.

> Fallprüfung | Wann entstand der falsche Eindruck? Prüfen Sie, ob er auf unvollständigen Worten, einem Verhalten oder einer ausgebliebenen Berichtigung beruhte.

Offenlegung bei Versicherungsverträgen

1. Verbraucherversicherung | Angemessene Sorgfalt

Nach dem Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 müssen Verbraucher angemessene Sorgfalt walten lassen, um irreführende Angaben gegenüber dem Versicherer zu vermeiden. Das ersetzt die frühere allgemeine Pflicht, erhebliche Tatsachen ungefragt mitzuteilen. Klarheit und Genauigkeit der Fragen sind wichtig. Auch eine unterlassene Bestätigung oder Berichtigung auf Nachfrage kann eine Falschangabe darstellen.

2. Sonstige Versicherungen | Faire Darstellung des Risikos

Nach dem Insurance Act 2015 muss der Versicherungsnehmer grundsätzlich alle erheblichen Umstände offenlegen, die er kennt oder kennen müsste, oder einen umsichtigen Versicherer durch hinreichende Angaben zu weiteren Nachfragen veranlassen. Die Darstellung muss hinreichend klar und zugänglich sein. Erhebliche Tatsachenangaben müssen im Wesentlichen richtig sein. Erhebliche Angaben zu Erwartungen oder Überzeugungen müssen in gutem Glauben erfolgen.

3. Rechtsfolgen | Wie hätte der Versicherer entschieden?

Der Versicherer muss eine rechtlich erhebliche Falschangabe oder Pflichtverletzung nachweisen. Dazu gehört, dass er den Vertrag sonst abgelehnt oder nur zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. Die Rechtsfolge hängt vom Gesetz und der Art des Verstoßes ab. Führte eine fahrlässige Falschangabe eines Verbrauchers zu einer niedrigeren Prämie, kann der Versicherer die Leistung unter Umständen anteilig kürzen. Betrug die gezahlte Prämie 500 Pfund und hätte der Versicherer 1.000 Pfund verlangt, könnte er die ansonsten geschuldete Leistung auf die Hälfte kürzen.

4. Utmost good faith | Die historische Bezeichnung

Section 14 des Insurance Act 2015 hat die Regel aufgehoben, nach der allein ein Verstoß gegen *utmost good faith* zur Aufhebung des Versicherungsvertrags berechtigte. Maßgeblich sind die einschlägigen gesetzlichen Pflichten und Rechtsfolgen.

> Legal English | **Fair presentation of the risk** ist der gesetzliche Maßstab außerhalb der Verbraucherversicherung. **To avoid the policy** heißt, den Versicherungsvertrag aufzuheben.

Übungsfall und Quellen

Die Laderampe des Lagerhauses

Ein Vermieter schreibt einem Logistikunternehmen, die Laderampe sei rund um die Uhr nutzbar. Das stimmt zunächst. Vor der Unterschrift erhält er eine bindende behördliche Auflage, die das Be- und Entladen nach 22 Uhr untersagt. Er berichtigt seine Aussage nicht. Das Unternehmen genehmigt den Mietvertrag ausdrücklich wegen der nächtlichen Nutzungsmöglichkeit. Liegt eine *misrepresentation* vor?

Musterlösung

Fortwirkende Angabe. Die Auflage betrifft genau die zugesagte Nutzung. Die Angabe wirkte fort und war vor der Unterschrift irreführend geworden. Die Freigabe spricht für tatsächliche Beeinflussung. Prüfen Sie Rückabwicklung und die Voraussetzungen für Schadensersatz.

Halbwahrheit. Galt die Auflage bereits, könnte die Antwort auf eine Frage nach Nachtbetrieb, die Rampe sei jeden Tag verfügbar, trotz wörtlicher Richtigkeit den Eindruck erwecken, sie sei auch nachts nutzbar. Prüfen Sie den Kontext und den Einfluss auf die Entscheidung.

Entscheidende Unterlagen. Vergleichen Sie die E-Mail, die datierte Auflage und die Freigabe. Daraus ergibt sich, was sich änderte, was der Vermieter wusste und warum das Unternehmen unterschrieb.

> Bloßes Schweigen | Es gab keine Erklärung und kein irreführendes Verhalten zur Nutzung, keine Nachfrage und keine einschlägige Offenlegungspflicht. Dann begründet das Schweigen für sich genommen grundsätzlich keinen Anspruch wegen *misrepresentation*.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetze

Keates v Earl of Cadogan (1851) 10 CB 591 | Bloßes Schweigen
Dimmock v Hallett (1866) LR 2 Ch App 21 | Halbwahrheit
Gordon v Selico (1986) 18 HLR 219 | Besprochen in Loreley v Credit Suisse
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | Besprochen in Foodco
Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 ss 2–5, Sch 1 | Verbraucherversicherung
Insurance Act 2015 Part 2 | Faire Darstellung des Risikos
Insurance Act 2015 Sch 1 | Rechtsfolgen
Insurance Act 2015 s 14 | Utmost good faith
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rückabwicklung und Schadensersatz